

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [1] 휴가·휴직제도 개선 필요

관 련 부 서 ▲처 ♠팀

조 치 부 서 ▲처 ♠팀, ★국

내 용

1. 업무 개요

◆◆는 「직원 취업규칙」을 통해 직원의 휴가 및 휴가제도를 규정하고 있으며, 이 규칙에 따라 실제 휴가와 휴직을 승인 및 부여하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

◆◆는 기타공공기관(20##년 지정됨)으로서 「공공기관의 혁신에 관한 지침」에 따라 합리적이고 지침의 기준에 부합하는 휴가 및 휴직제도를 운영해야 할 의무가 있다.

그리고 같은 지침 제2조(휴가·휴직 제도) 제2항에 따르면 공공기관은 「근로기준법」 및 「국가공무원 복무규정」에서 정한 연차 유급휴가, 연가 저축, 특별휴가 외에 별도의 휴가제도를 운영할 수 없도록 규정하고 있다. 또한 같은 지침 제2조 제3항에서는 휴직에 대해 「국가공무원법」 등을 감안하여 합리적인 규정을 마련하고 남용되지 않도록 관리할 것을 명시하고 있다.

또한 ◆◆ 「정관」 제67조(복무)에 따르면 직원의 복무는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다고 정하고 있고, 「사립학교법」 제55조(복무)에서는 사립학교 교원의 복무는 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용한다라고

되어 있어 「국가공무원법」 및 「국가공무원 복무규정」에 따라 복무규정을 마련하여 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆◆의 휴직과 휴가의 제도와 실제 사용 실적을 점검한 결과, 「공공기관 혁신에 관한 지침」, 「국가공무원 복무규정」을 준수하지 않고 운영하고 있었다.

휴가제도의 경우, 「국가공무원 복무규정」 정한 유급휴가 이외 별도의 휴가 제도를 운영하거나 연차유급휴가의 사용 가능일수가 「국가공무원 복무규정」보다 과다하게 운영하는 있는 사실이 아래 [표]와 같이 확인되었다.

[표] 휴가종류별 사용기준 비교(◆◆ & 국가공무원)

휴가종류	◆◆ (관련규정: ◆◆ 「직원 취업규칙」)	국가공무원 (「국가공무원 복무규정」)	◆◆ 사용 실적 (감사대상 기간 중)
법인 창립기념일 유급휴일 (대학교는 개교기념일)	매년 #일	없음	#일 / 전 직원 (‘##년 #일,’##년 #일)
특별휴가 [법인(대학교)를 대표한 교직원의 경조사 참석]	해당 기간 / 해당직원	없음	#일 / 직원 #명
연차유급휴가	재직기간 #년 이상부터 최대 ##일	재직기간 #년 이상부터 최대 ##일	전 직원에게 적용 중 ※ ’##년 감사 既 지적사항

자료: ◆◆ 「직원 취업규칙」, 「국가공무원 복무규정」 등 재구성

휴직제도의 경우, 휴직기간에 대한 근무기간 산입 기준이 불합리하거나 “가족돌봄 휴직” 중 조부모, 조손녀의 돌봄을 사유로 휴직할 때 「국가공무원 복무 규정」에서는 그 신청자격을 ‘본인 외 돌볼 사람이 없는 경우’로 제한하고 있으나 ◆◆는 별도의 제한을 두지 않고 있다.

또한 ◆◆ 「직원 취업규칙」 제20조(휴직사유) 제9항과 제14항에서 유사한 휴직 사유에 대하여 근무기간 산정 기준이 상이하게 적용되고 있어 규정의 일관성을 해치고 있다.

관계부서 의견 ♠팀에서는 감사결과를 수용하면서 관련 규정에 따라 지적된 사항에 대한 개선 필요성을 인정하였다.

조치할 사항 ◆◆ 총장은

① 「직원 취업규칙」을 개정하여 휴가 및 휴직제도가 「공공기관혁신에 관한 지침」 등 관련 규정에 부합하도록 아래의 미흡한 사항을 개선하시기 바라며,(통보1)

1) 법인 창립기념일 휴가와 경조사 참석 휴가 운영, 연차유급휴가 제도

2) 휴직기간에 대한 근무기간 산입 기준

3) 가족돌봄(조부모, 조손녀의 돌봄) 휴직 신청 자격

4) 동일 휴직사유에 대한 복수의 규정(조항) 운영 및 근무기간 산입 기준 상충

② 20##년도 한국수력원자력 감사실 주관 감사에서 지적된 ‘연차유급휴가 제도 개선’과 관련하여 처분요구서가 접수된 날(20##. #. #.)로부터 20##년 #월 #일까지 개선 이행 실적을 제출하시기 바랍니다.(통보2)

◆◆ ★국장은 ‘연차유급휴가 제도 개선’에 대한 지속적인 모니터링 방안을 수립하시기 바랍니다.(통보3)